

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정·주 의(기관) 요 구

제 목 성능시험 조건의 구매계약 보증기간 확보 미흡
관 계 부 서 ○○처 ○○○○부, △△처 △△△△실
조 치 부 서 ○○처 ○○○○부, ▽▽▽▽본부 ▽▽▽▽처 ▽▽부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

○○처 ○○○○부는 2023년 8월 <<<<처 <<<<<<실이 계약의뢰 한 ‘태안 5,6호기 환경설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매’¹⁾ 계약을 체결하고, 당해 계약의 사후관리 담당부서인 ▽▽▽▽본부 ▽▽▽▽처 ▽▽부와 ▼▼▼▼처 ▼▼▼▼부로 업무를 위임하였다.

당해 구매계약은 환경설비인 탈황설비, 탈질설비, 집진설비 등의 납품 및 설치 후 성능시험이 포함되어 있고, 납품기한은 설치의 경우 착공 후 10개월 이내, 성능시험은 설치완료 후 3개월 이내에 하도록 정하였다.

[표 7] 태안 5,6호기 환경설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매계약 현황

[단위: 천 원, VAT 포함]

계약일자	계약금액	계약업체	납품기한	납품장소
2023.08.31.	113,630,000	∴ ∴ (주), ∫ ∫ (주)	· 설치기간: 착공 후 10개월 - (5호기) 2024.09.~2025.06. - (6호기) 2024.11.~2025.08. · 성능시험: 설치완료 후 3개월	▽▽▽▽본부 지정장소

※ 자료: 대상기관 제출자료 재구성

1) 탈황설비, 탈질설비, 집진설비, 전력설비 등이 포함된 기자재 설계, 제조·공급, 설치 및 관련 용역을 포함하고 있음

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 보증보험증권 등으로 계약보증금을 납부하고자 할 때에는 보증기간의 초일은 계약기간 개시일로 하고, 만료일은 계약기간의 종료일 이후로 하여 제출하게 하여야 한다고 정하고 있다.

그리고 ‘태안 5,6호기 환경설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매’의 기술규격서 제2편 1장 계약일반조건 제1.48조(계약보증금) 제2항에는 계약보증금은 당해 기술규격서에서 정한 기준에 따른 성능시험 종료일 이후까지 유효하여야 한다고 명시하고 있다.

또한 같은 조건 제1.48조 제6항에 따라 계약금액이나 하자보증기간 개시일 또는 만료일이 변경되는 경우 등에는 계약상대자는 그 사유 발생 후 20일 이내에 계약보증 금액과 유효기간을 조정하도록 되어 있다.

따라서 계약담당자는 성능시험을 조건으로 구매하는 계약체결에 있어 최종 성능시험이 합격이 되어 계약이행이 완료되는 날까지 보증이 유효하도록 계약상대자가 제출한 계약보증증권 등의 보험기간을 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●처 ○○○○부는 ‘태안 5,6호기 환경설비 성능개선용 기자재 설치조건부 구매’ 계약을 체결하면서 계약상대자로부터 계약보증금 설치완료일인 2025년 8월 31일까지만 유효한 증권을 제출받았다.

이로 인해 설치완료 후 3개월 이내에 성능시험하여 합격이 되기 전에 보증기간이 만료됨에 따라 성능시험이 제대로 이행되지 않았을 경우 계약보증을 받

지 못할 위험을 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

업무담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 당해 계약상대자로부터 보증기간을 정정한 증권으로 다시 제출받도록 하겠으며, 향후 성능시험이 포함된 계약의 업무처리 시 계약상대자가 제출한 보증증권 등의 보증 요건이 충분한지를 철저히 검토하여 유사사례가 재발되지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●처장은 성능시험이 포함된 설치조건부 구매계약에 있어 성능시험 합격 예정일 이전에 계약보증이 만료되는 일이 없도록 관련부서 담당자를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

▽▽▽▽본부장은 사업소로 사후관리 위임된 ‘태안 5,6호기 환경설비 성능 개선용 기자재 설치조건부 구매’ 계약의 계약상대자로부터 성능시험 합격예정일까지 보증이 유효한 증권으로 수정 제출받으시길 바랍니다.(시정)